

về công tác này trong những năm sau. Các Bộ, ngành, địa phương không tổ chức hội nghị sơ kết công tác riêng mà gắn với hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 1995.

5. Thời điểm lấy số liệu sơ kết là từ ngày tháng 1 năm 1993 đến hết tháng 10 năm 1994.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhận được Chỉ thị này cần triển khai sơ kết ngay và có báo cáo gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 15 tháng 12 năm 1994.

6. Chính phủ tổ chức hội nghị sơ kết công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống buôn lậu vào cuối tháng 12 năm 1994 hoặc đầu tháng 1 năm 1995.

Thủ tướng Chính phủ
VÕ VĂN KIẾT

QUYẾT ĐỊNH của Thủ tướng Chính phủ số 703-TTg ngày 24-11-1994 về việc chuyển giao Xí nghiệp Thủy sản hồ Hòa Bình cho tỉnh Hòa Bình quản lý.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét Báo cáo và đề nghị của Bộ Thủy sản và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Nay chuyển giao Xí nghiệp Thủy sản hồ Hòa Bình thuộc Bộ Thủy sản cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình quản lý.

Điều 2.-

- Bộ Thủy sản có trách nhiệm bàn giao: cơ sở vật chất (bao gồm cả đất đai, mặt nước, nhà xưởng, phương tiện, công cụ sản xuất...), nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tổ chức bộ máy, cán bộ công nhân viên và hồ sơ có liên quan của Xí

nghiệp Thủy sản hồ Hòa Bình cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình quản lý.

- Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn và xem xét, xử lý cụ thể về vốn đối với Bộ Thủy sản và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình theo quy định hiện hành.

- Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình có trách nhiệm tiếp nhận Xí nghiệp Thủy sản hồ Hòa Bình và tổ chức chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh về thủy sản đạt hiệu quả kinh tế cao.

Việc bàn giao trên đây đảm bảo xong trước ngày 31 tháng 12 năm 1994. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1995, Xí nghiệp Thủy sản hồ Hòa Bình chịu sự quản lý của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Điều 3.- Bộ trưởng các Bộ Thủy sản, Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

K.T. Thủ tướng Chính phủ
Phó Thủ tướng
TRẦN ĐỨC LƯƠNG

CÁC BỘ

LIÊN BỘ

Y TẾ - THƯƠNG MẠI - VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN - ỦY BAN BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC TRẺ EM VIỆT NAM

THÔNG TƯ liên Bộ số 18-TT/LB ngày 3-11-1994 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 307-TTg ngày 10-6-1994 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số vấn đề về kinh doanh và sử dụng các sản phẩm thay thế sữa mẹ để hỗ trợ việc nuôi con bằng sữa mẹ.

Căn cứ Quyết định số 307-TTg ngày 10-6-1994 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số vấn đề

về kinh doanh và sử dụng các sản phẩm thay thế sữa mẹ để hỗ trợ việc nuôi con bằng sữa mẹ.

Liên Bộ Y tế - Thương mại - Văn hóa và Thông tin - Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam hướng dẫn việc thực hiện cụ thể như sau.

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Các sản phẩm thay thế sữa mẹ là sữa và các loại thức ăn cho trẻ em được chế tạo bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp dùng để thay thế hoàn toàn hoặc một phần sữa mẹ bao gồm các sản phẩm sữa, ngũ cốc, hỗn hợp rau, nước hoa quả, các loại chè, bình đựng sữa và đầu vú cao su.

2. Các cơ sở sản xuất, buôn bán, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm thay thế sữa mẹ có trách nhiệm bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng và tiêu chuẩn vệ sinh đối với các sản phẩm này theo quy định của Bộ Y tế.

3. Việc tuyên truyền, giáo dục là một biện pháp quan trọng để thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 307-TTg ngày 10-6-1994. Bộ Văn hóa và Thông tin, Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam, Bộ Y tế, Bộ Thương mại có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam và các tổ chức xã hội khác để tổ chức việc tuyên truyền, giáo dục các bà mẹ về tình ưu việt của sữa mẹ và duy trì việc nuôi con bằng sữa mẹ.

4. Việc thông tin và quảng cáo các sản phẩm thay thế sữa mẹ phải tuân theo quy định của pháp luật về thông tin, quảng cáo và các quy định của Thông tư này.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ KINH DOANH CÁC SẢN PHẨM THAY THẾ SỮA MẸ

1. Bộ Thương mại chỉ cấp giấy phép nhập khẩu các sản phẩm thay thế sữa mẹ sau khi có ý kiến của Bộ Y tế.

2. Trình tự xét cấp giấy phép nhập khẩu các sản phẩm thay thế sữa mẹ:

a) Các doanh nghiệp xin cấp giấy phép nhập khẩu các sản phẩm thay thế sữa mẹ phải gửi hồ sơ đầy đủ theo quy định của Bộ Thương mại đến

Bộ Y tế xin ý kiến. Trong thời gian 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Y tế phải xem xét và gửi ý kiến tới Bộ Thương mại (Phòng cấp giấy phép).

b) Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ và ý kiến bằng văn bản của Bộ Y tế, Bộ Thương mại có trách nhiệm xem xét cấp hoặc không cấp, nếu không cấp phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

3. Các doanh nghiệp được cấp giấy phép nhập khẩu các sản phẩm thay thế sữa mẹ muốn nhập khẩu các sản phẩm này phải đưa sản phẩm mẫu và hồ sơ của sản phẩm đến Bộ Y tế. Sau khi được Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm mẫu, doanh nghiệp đến Phòng cấp giấy phép của Bộ Thương mại tại khu vực doanh nghiệp đó đóng trụ sở chính để nhận giấy phép không phải qua Bộ Thương mại.

4. Mặt hàng ghi trong hợp đồng nhập khẩu các sản phẩm thay thế sữa mẹ phải là các mặt hàng trong danh mục đã được Bộ Y tế đồng ý cho nhập và Bộ Thương mại cấp giấy phép nhập khẩu.

III. QUY ĐỊNH VỀ THÔNG TIN GIÁO DỤC QUẢNG CÁO CÁC SẢN PHẨM THAY THẾ SỮA MẸ

1. Các Hội chợ, triển lãm thương mại có liên quan đến sản phẩm thay thế sữa mẹ tổ chức tại Việt Nam đều phải có giấy phép của Bộ Thương mại sau khi được sự chấp thuận của Bộ Y tế.

2. Các chương trình thông tin về bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em phải dành sự ưu tiên cho thông tin giáo dục về lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ và các phương pháp nuôi dưỡng trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ.

3. Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm phản ánh trung thực, đầy đủ về tình ưu việt của sữa mẹ đối với trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, chỉ sử dụng các sản phẩm thay thế sữa mẹ theo sự chỉ dẫn của các bộ y tế.

4. Việc quảng cáo các sản phẩm thay thế sữa mẹ phải tuân theo quy định tại Điều 4, 5 của Quyết định số 307-TTg ngày 10-6-1994 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Trong nhãn hiệu của các sản phẩm thay thế sữa mẹ và nội dung quảng cáo các sản phẩm này

không được có lời bình hoặc bức tranh nhằm tuyên truyền cho việc kinh doanh hoặc khuyến khích việc sử dụng sản phẩm, không được quảng cáo các sản phẩm sữa có đầy đủ các chất như sữa mẹ hoặc có thể thay thế hoàn toàn sữa mẹ.

6. Các tổ chức, cá nhân không được quảng cáo, trưng bày các sản phẩm thay thế sữa mẹ tại các cơ sở y tế.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Bộ Y tế, Bộ Thương mại, Bộ Văn hóa và Thông tin, Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam có trách nhiệm phổ biến Quyết định số 307-TTg và Thông tư này xuống các đơn vị trực thuộc và địa phương, đồng thời phối hợp thực hiện các quy định có liên quan, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để làm tốt việc khuyến khích, duy trì nuôi con bằng sữa mẹ và sử dụng hợp lý các sản phẩm thay thế sữa mẹ.

2. Người vi phạm các quy định trong Thông tư này, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật, mức phạt

tiền của xử phạt vi phạm hành chính được áp dụng theo Khoản 3 Điều 11 của Quyết định số 307-TTg ngày 10-6-1994 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn xin phản ánh về liên Bộ để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

K.T. Bộ trưởng Bộ Y tế

Thủ trưởng

BS. TRẦN THỊ TRUNG CHIẾN

K.T. Bộ trưởng Bộ Thương mại

Thủ trưởng

NGUYỄN XUÂN QUANG

K.T. Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Thông tin

Thủ trưởng

VŨ KHẮC LIÊN

K.T. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban

Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam

Phó Chủ nhiệm

PHÙNG NGỌC HÙNG